

RECURSO CÍVEL Nº 5063794-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: MARCELLA SANTOS Rangel (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. "HORA-REPOUSO-ALIMENTAÇÃO" IDENTIFICADOS PELA RUBRICA "ADICIONAL DE INTERVALO (HRA)" E "ABONO ACT 2023". VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. "DESCANSO SEMANAL REMUNERADO", IDENTIFICADOS PELAS RUBRICAS "REP. SEMANAL REMUNERADO", "RSR", "DIF RSR BANCO DE HORAS", "RSR HE TROCA DE TURNO". VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando pontualmente a sentença para julgar procedente o pedido referente à rubrica "Hora-Repouso-Alimentação" identificados pela rubrica "Adicional de Intervalo (HRA)", tendo em vista o seu caráter indenizatório e, desse modo, condenar a União/Fazenda Nacional a promover a restituição dos valores descontados a título de incidência, sobre tal rubrica, do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Custas recolhidas pelo demandante em [evento 36, CUSTAS2 e evento 36, CUSTAS3]. Sem condenação em honorários, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5063794-95.2024.4.02.5101

510014814316 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5063794-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: MARCELLA SANTOS Rangel (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela demandante no [evento 36, RECLNO1] em razão da sentença [evento 32, SENT1] de parcial procedência do pleito de exclusão das verbas de "Abono Pec de Ferias 1/3" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, o demandante requer a declaração de inexistência de relação jurídico tributária referente às rubricas "Hora-Repouso-Alimentação" identificados pela rubrica "Adicional de Intervalo (HRA)", bem como sobre os valores recebidos a título de "descanso semanal remunerado", identificados pelas rubricas "Rep. Semanal Remunerado", "RSR", "Dif RSR Banco de Horas", "RSR HE troca de Turno" e a título de "Abono ACT 2023", descontados indevidamente a título de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, tendo em vista a sua natureza indenizatória.

Contrarrazões apresentadas no [evento 42, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [eventos 33 e 36] e custas recolhidas em [evento 36, CUSTAS2 e evento 36, CUSTAS3].

Na sentença ora recorrida foram julgados procedentes em parte os pedidos autorais, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente apenas sobre as verbas de "Abono Pec de Ferias 1/3", bem como para condenar a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, *observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC*, julgando o pleito improcedente quanto às demais rubricas mencionadas na exordial.

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de "Hora-Repouso-Alimentação" identificados pela rubrica "Adicional de Intervalo (HRA)", bem como sobre os valores recebidos a título de "descanso semanal remunerado", identificados pelas rubricas "Rep. Semanal Remunerado", "RSR", "Dif RSR Banco de Horas", "RSR HE troca de Turno" e a título de "Abono ACT 2023", identificado pela rubrica "Dif. Abono ACT 2023", com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, CHEQ7] e acordo coletivo de [evento 6, ACORDO2 e evento 6, ACORDO3].

Quanto à rubrica classificada em contracheque como "Abono ACT 2023", cumpre esclarecer que somente são consideradas indenizatórias as rubricas decorrentes de abono pecuniário, com previsão no artigo 58-A, § 6º, e no artigo 143, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, Decreto-lei nº 5.452/1943), vez que tal verba corresponde a valor pago pelo empregador ao empregado em razão de conversão, em pecúnia, de período de férias não gozado, incluindo o correspondente terço constitucional de férias.

No caso dos autos, entretanto, não consta qualquer informação que permita concluir que o referido abono ("Abono ACT 2023") decorre da conversão, em pecúnia, de período de férias não gozado, pelo que não há como considerar tal rubrica como indenizatória.

Neste sentido já decidiu esta 6ª Turma Recursal, em sessão ordinária de 30/10/2024:

TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. TRABALHO EM PREJUÍZO DO DESCANSO DO TRABALHADOR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO ABONO PECUNIÁRIO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENDA DE FÉRIAS EM PREJUÍZO DO TRABALHADOR. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE CONSOLIDADE PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO EVIDENCIADO CARÁTER INDENIZATÓRIO. PREVISÃO EM ACORDO/CONVENÇÃO COLETIVA. DESCABE À EMPRESA AFASTAR TRIBUTO COM BASE EM NOMENCLATURAS ATRIBUÍDAS EM CONTRACHEQUE. DISPOSIÇÕES PARTICULARES NÃO SE OPÕE AO FISCO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 123 DO CTN. DENOMINAÇÃO DE VERBA POR PARTICULARES NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 43 DO CTN. MANTIDO APENAS O CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS FOLGAS INDENIZADAS/TRABALHADAS, SENDO AS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

No mesmo sentido, precedente desta 6ª Turma Recursal: processo 5001260-12.2024.4.02.5103/RJ, de Relatoria da Exma. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, julgado em 08/11/2024.

Quanto à rubrica "descanso semanal remunerado não gozado", discriminado em contracheque como "Rep. Semanal Remunerado", "RSR", "Dif RSR Banco de Horas", "RSR HE troca de Turno", também recebida pelo demandante, com previsão no artigo 59-A, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, Decreto-lei nº 5.452/1943), consiste em valor pago pelo empregador ao empregado em razão do exercício de trabalho durante finais de semana ou feriados, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, em horário de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso.

Neste contexto, em que o descanso é postergado, e não efetivamente suprimido, resta evidenciada a natureza remuneratória - e, portanto, não indenizatória da verba recebida; com efeito, a incidência de imposto de renda sobre ela não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, que passou a adotar o entendimento de conferir natureza remuneratória à referida rubrica, como verificado no processo 5116118-96.2023.4.02.5101, julgado em 29/05/2024, *in verbis*:

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLGAS INDENIZADAS, AUXÍLIO ESCOLAR E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. CONFORMIDADE. RECRUSO DA PARTE AUTORA QUANTO AO **DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.** (grifei)*

Por fim, quanto à rubrica "adicional de intervalo", também recebida pelo demandante, ressalte-se que, como já decidido em diversas oportunidades por esta 6ª Turma Recursal, esta rubrica deve ser considerada indenizatória, não por representar a indenização de folga não compensada, mas sim por observância ao entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência - TNU, no PEDILEF 0520381-15.2020.4.05.8400/RN, julgado sob o tema 306, de que não deve incidir imposto de renda sobre as horas de intervalo, a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/17, quando pagas com a finalidade de compensar o dia/hora trabalhados durante período de descanso.

Precedentes nº 5014582-08.2024.4.02.5101/RJ e nº 5000097-55.2024.4.02.5116/RJ, da Relatoria da Exma. Juíza Federal Dra. ALESSANDRA BELFORT BUENO, julgados em 19/06/24 e 09/08/2024, respectivamente, em sessão extraordinária.

Nessas condições, voto por **conhecer e dar parcial provimento** ao recurso, reformando pontualmente a sentença para julgar procedente o pedido referente à rubrica "Hora-Repouso-Alimentação" identificados pela rubrica "Adicional de Intervalo (HRA)", tendo em vista o seu caráter indenizatório e, desse modo, condenar a União/Fazenda Nacional a promover a restituição dos valores descontados a título de incidência, sobre tal rubrica, do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Custas recolhidas pelo demandante em [evento 36, CUSTAS2 e evento 36, CUSTAS3]. Sem condenação em honorários, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**